

1501718-36.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501718-36.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501718-36.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185249/2022 - 08º D.P. GUARULHOS, 26026609 - 08º D.P.

GUARULHOS, 2185249 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

desconhecido e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CAUÊ BEZERRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 16h31min, na Rodovia Hélio Smith, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas com outro sujeito desconhecido, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o motociclo YAMAHA/Fazer, placas FNA-7C89, vermelho, pertencente à vítima Anderson da Silva Oliveira (fls. 53/54).

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 55/56).

O réu foi citado (fls. 66/69) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fl. 75).

Em 06 de outubro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 78/82).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, foram colhidos os depoimentos da vítima e duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo pericial de exame de peça (fls. 95/96), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Da mesma forma, a autoria criminosa é inconteste e aponta para a participação do acusado, senão vejamos.

O acusado CAUÊ BEZERRA DA SILVA, em solo policial, manifestou a intenção de exercer seu direito ao silêncio e falar apenas na presença da Autoridade Judicial (fl. 11). Em juízo, confessou a prática delitiva. Praticou o crime porque queria uma moto e não tinha como comprar. Já teve três passagens de roubo a moto quando menor. Fazia dois meses que tinha saído da Fundação C.A.S.A.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, em solo inquisitorial, declarou que trafegava com sua motocicleta, sozinho pela via e ao sair da Rodovia Ayrton Senna da Silva e ao ingressar na alça de acesso para a Rodovia Hélio Smidt foi fechado pela motocicleta dos autores que bloquearam seu caminho e o obrigaram a parar, já anunciando o roubo. Detalha que um dos autores, o que estava na garupa disse: "perdeu, perdeu... não se mexe se não leva um tiro", no mesmo instante o mesmo autor levantou a camisa e mostrou uma arma que tinha em sua cintura, ordenaram que desembarcasse de sua moto e se deitasse no chão. O declarante obedeceu e em seguida o autor que estava na garupa assumiu sua motocicleta e preparava-se para se evadir do local quando chegou ao local uma viatura da GCM que passava pelo local e realizou a abordagem. Disse que o autor que estava na motocicleta utilizada para abordar o declarante conseguiu manobrar na frente de um ônibus que passava pelo local e empreendeu fuga, o outro autor que estava sobre a motocicleta do declarante foi imediatamente detido pelos agentes. Perguntado se foi possível ver o rosto do autor que se evadiu, disse que não, pois ele usava um capacete de cor preta, com detalhes na cor rosa, trata-se de pessoa de pele parda, de estatura magra, com altura aproximada de 1.85mts, porém não viu sua face. Questionado se pode ver a identificação da motocicleta utilizada pelos autores, disse que acredita que seja uma Honda/XRE 300, de cor prata, aparentando estar em bom estado, disse que não pode ver a placa que ostentava. Questionado se foi agredido, disse que foi empurrado pelo autor que foi preso, mas que não se feriu, e que isso ocorreu no momento em que desembarcou de sua motocicleta, e detalha que os agentes da Guarda Municipal o prenderam no momento seguinte, não havendo possibilidade de fuga, uma vez que o ônibus já mencionado bloqueava a passagem e na tentativa de arrancar com a motocicleta do declarante, este a deixou morrer. Depois da detenção do autor, o declarante acompanhou a equipe da Guarda Municipal a esta delegacia para acompanhar o registro (fl. 10). Em juízo, disse que estava trafegando com sua moto, quando foi abordado por dois agentes em outra moto, que o fizeram parar. O garupa desceu da moto e anunciou o assalto, exibindo um objeto em sua cintura que pensou tratar-se de uma arma. De modo violento, ele ordenou que se deitasse ao chão, pois do contrário o mataria. O rapaz já estava em cima de sua moto, pronto para deixar o local, quando foi abordado por GCMs que passavam pelo local. O segundo agente conseguiu fugir na moto em que estava. Tudo foi recuperado. Disse que os agentes estavam usando capacete, por isso não tem condições de reconhecer o rapaz que fugiu. Salientou, no entanto, que viu o rosto do rapaz que foi detido, após ele ser

abordado pelos guardas. Nessa data, reconheceu o acusado, que estava acompanhado de outros dois presos, como sendo o rapaz que o abordou e foi detido no local.

As declarações da vítima prestadas na fase extrajudicial e em juízo merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (Grifei);

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

As guardas municipais FERNANDA DE CASSIA PENHA FLORES e DARCY MARIA FEITOSA DOS SANTOS, na fase extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam em deslocamento pelo local dos fatos quando avistaram dois indivíduos em uma

motocicleta de placas e características não anotadas realizando o roubo mediante arma de fogo de um outro motociclo de placas FNA7C89 parado no local. Diante dos fatos foram em direção aos indivíduos para realizar a abordagem, sendo certo que ao perceber a chegada da viatura o indivíduo que estava na condução do motociclo empreendeu fuga em uma motocicleta deixando para trás seu comparsa na posse da motocicleta da vítima. Que este indivíduo não conseguiu dar partida na motocicleta da vítima e ao perceber a chegada dos guardas civis tentou empreender fuga, porém foi capturado pelos guardas. Que o indivíduo se identificou como CAUE BEZERRA DA SILVA e em revista foi encontrado em sua posse um simulacro artesanal de arma de fogo. A vítima ainda no local apontou e confirmou que CAUE juntamente com outro indivíduo a abordaram e anunciaram o assalto. Que, diante do exposto, conduziram os envolvidos até a distrital (fl. 08 e fl. 09).

Em juízo, foi ouvida apenas a guarda municipal FERNANDA DE CASSIA PENHA FLORES, a qual confirmou que passava pelo local, quando viu o acusado apontando uma arma para um rapaz que estava deitado ao solo. Diante da situação, deteve o acusado. Soube que ele estava praticando um roubo. Havia um rapaz em uma moto a frente, que deixou o local. Com o acusado foi apreendido um simulacro de arma. O réu não informou quem seria seu comparsa.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários públicos pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida das declarações judiciais e extrajudiciais da vítima, depoimentos das guardas municipais, bem como das circunstâncias da prisão do acusado, detido ainda no local, em poder do motociclo subtraído e do simulacro usado no crime, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de CAUE no delito de roubo apurado nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

Além da certeza da materialidade e da autoria dos crimes, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente nos crimes de roubo retratados nos autos,

através da forma de atuação do réu, agindo com outro sujeito desconhecido, ambos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, as guardas municipais detiveram o denunciado quando este já havia se apoderado da moto da vítima, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento" (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira etapa, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 19), verifico que deve ser considerada nessa fase a natureza do bem subtraído (um motociclo), que torna a conduta mais reprovável. Ademais, a prova dá conta de que o acusado utilizou um simulacro de arma de fogo para a prática do delito (laudo pericial de fls. 95/96), circunstância que embora não seja suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser considerada nessa etapa, diante do maior temor causado à vítima. Outrossim, vale consignar alguns julgados sopesando o emprego de simulacro de arma de fogo como elemento apto a extrapolar a gravidade intrínseca ao delito, autorizando o

incremento da pena. Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes - Recurso defensivo - Pretendido afastamento do concurso formal - Impossibilidade - Acusado que, mediante uma só ação, atingiu patrimônios diversos, não havendo que se falar em crime único - Dicção do art. 70, do Estatuto Repressivo - Recurso desprovido. Recurso ministerial - Pretendida majoração da pena-base - Possibilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente Acusado que cometera o delito no interior de estabelecimento comercial (supermercado Extra), em plena luz do dia, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo, ainda, veículo de cliente do referido estabelecimento, que sofreu avarias durante a fuga do réu - Personalidade desvirtuada do recorrido e consequências do crime que autorizam a elevação da sanção inicial - Agravamento do regime prisional - Necessidade - Regime fechado que se revela o mais adequado à espécie, haja vista a gravidade concreta do delito, praticado mediante simulação de porte de arma de fogo, comparsaria e contra vítimas diversas. Recurso provido." (Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro: 09/06/2016) (Grifei).

"Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima - Validade - Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça. [...] Pena - Roubo Tentado - Agente primário e que não ostenta antecedentes - Emprego de simulacro de arma de fogo - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Ainda que se trate de tentativa de roubo simples praticada por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, se a grave ameaça foi exercida mediante simulacro de arma de fogo, uma vez que a dinâmica descrita revelaria maior periculosidade por parte do agente e transmudaria sua conduta em evento de grande abalo ao corpo social." (Relator(a): Grassi Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/05/2015; Data de registro: 14/05/2015 Sem destaque no original).

Dessa feita, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-as em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual retorno as penas ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena a serem observadas.

Presente, por outra vertente, a causa de aumento do inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal. Assim, acresço as penas fixadas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a concessão do benefício do sursis para o acusado, diante da quantidade da pena aplicada e do fato do crime ter sido cometido mediante grave ameaça.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO para o acusado. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, a despeito da quantidade de pena imposta e primariedade do réu, diante da natureza do delito praticado, bem como do modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, ou seja, roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, delito altamente reprovável.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

“Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, não se pode olvidar que apesar de primário, o réu já ostenta três passagens por ato infracional de roubo, sendo certo que fazia pouco tempo que havia saído da Fundação C.A.S.A., tudo a evidenciar sua periculosidade e a inadequação de regime diverso do fechado.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo acusado, o regime de pena imposto por lei, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, a quantidade de pena aplicada, além do acusado possuir histórico de prática de atos infracionais recentes, inclusive, foi liberado da Fundação Casa em maio de 2022 após cumprimento de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de roubo, ou seja, menos dois meses após a liberdade e atingir a maioridade, voltou a praticar o mesmo fato criminoso (autos nº 0026911-27.2021.8.26.0224 - certidão estadual de distribuições de ações da infância de juventude infracional de fls. 20), faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR CAUÊ BEZERRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 07 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA